

## Manifestação Técnica — PL nº 1866/2026

**Ofício:** CVL nº 1133/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

---

Em atenção ao Ofício CVL nº 1133/2026, referente ao PL nº 1866/2026, de autoria do Vereador Marcio Ribeiro, que dispõe sobre a apresentação da taxa de serviço (gorjeta) e da taxa de música ao vivo nos estabelecimentos comerciais do Município, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

### O que o PL muda

O PL estabelece padrões de **transparência e apresentação** para taxa de serviço (gorjeta) e taxa de música ao vivo. Não cria as cobranças nem altera sua natureza jurídica — exige apresentação **destacada e separada** da conta principal, indicação expressa de que o pagamento é facultativo, e percentual máximo de **10%** quando inserida automaticamente como sugestão padrão. Percentual superior exige manifestação específica do consumidor. Para a música ao vivo, a destinação informada vincula o estabelecimento (especialmente quanto à remuneração do artista). Sanções remetem ao CDC.

### Impacto econômico

O setor de food service é estratégico para a economia carioca: movimentou **R\$ 455 bilhões em 2024** no Brasil, emprega **4,9 milhões de pessoas — 7,9% do emprego formal** (FGV/ABRASEL, 2024); o Rio lidera a geração de empregos formais no setor entre as capitais (ABRASEL, 2024). O impacto da regulação sobre custos é marginal: não altera a natureza jurídica nem o regime trabalhista, que seguem a Lei Federal nº 13.419/2017 (BRASIL, 2017). Os 10% como referência automática máxima refletem o padrão de mercado consolidado. O efeito principal é sobre a previsibilidade contratual: estabelecimentos que já operam com transparência absorvem a regra sem alteração; os que praticam cobrança opaca terão custo marginal de adequação de PDV. A regra sobre música ao vivo (vinculação à finalidade informada) protege simultaneamente o consumidor e o ecossistema musical local.

### Ressalva operacional

A regulamentação deve (i) coordenar a definição dos Anexos I e II com ABRASEL-RJ para compatibilidade técnica com sistemas de PDV e (ii) estabelecer prazo de 120 dias para adequação dos estabelecimentos.

### Conclusão

O PL 1866/2026 codifica em norma municipal padrão de transparência já parcialmente consolidado no plano federal, com impacto marginal sobre a estrutura de custos do setor. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor**.